

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 17   | 개 선 2   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 노 무 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 개 선 |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 개 선 요 구

제 목 현지채용 근로자에 대한 건강검진 제도 개선

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ▼실 ☒부(①), ◇건설소 ㉠부(②)

내 용

#### 1. 업무 개요

◇건설소 ▼실 ☒부는 현지채용 근로자의 채용 및 노무관리 업무를 담당하고 있다. 또한, ◇건설소 ㉠부는 근로자에 대한 보건관리 업무를 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

☐처에서는 「공무원 복무규정」에 따라 ‘공가(公暇)’ 제도를 제정하여 운영하고 있고,<sup>2)</sup> 사규 「취업규칙」 제29조의2(공가) 제1항 제6호에는 ‘「산업안전보건법」 또는 「국민건강보험법」에 따른 건강검진 및 건강진단 등을 받을때 공가의 대상으로 규정하고 있다.

또한, 사규 「기간제근로자 관리지침」 제24조(휴가) 제6항에 따라 기간제 근로자도 공가에 대해 동일하게 준용하도록 규정되어 있다.

2) 사내공문 ☐(☐)-\*\*\* ( “ 「공가(公暇) 운영 가이드라인 송부」 ”, 2014. 8.)

아울러, ◇건설소내 안전지침 「▽▽▽▽-●-++」 Procedure for arrangement of first aid medical facility 5.1(Health and Medical Services Requirements)에 따라 한수원은 현장내 투입된 모든 근로자에 대하여(협력업체 포함) 건강상태등 주요 항목에 대해 검사결과가 건강요건을 충족하는지 확인하고, 주요 10가지 항목\*에 대한 위험군 근로자에 대해 모니터링을 하도록 규정되어 있다.

\* 모니터링 대상 항목

- |             |                      |           |
|-------------|----------------------|-----------|
| 1.복용중인 약    | 2.최근 2년동안 과로(초과근무)시간 | 3.불안/스트레스 |
| 4.협심증 등 심장병 | 5.실신(신경계)질환          | 6.뇌질환     |
|             |                      | 7.간질,발작 등 |
| 8.당뇨병       | 9. 부정맥등 심장질환         | 10.고혈압    |

### 3. 감사결과 확인된 문제

◇건설소의 공가(公暇) 사용 현황을 점검한 결과, 현지에서 채용된 기간제근로자가 국내에서 건강검진을 수검시 공가를 부여하지 않고, 개인 연가를 사용해 건강검진을 수검함으로써 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조 제3호에 규정된 정규직에 비해 “차별적 처우”에 해당하는 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표 1] ◇건설소 건강검진(건강진단) 수검시 공가 적용 내역

| 구분     | 수검방법                   | 공가  | 비고 |
|--------|------------------------|-----|----|
| 정규직근로자 | ▲원 주관 건강조사 실시로 대체      | 적용  |    |
| 기간제근로자 | 국민건강보험에서 지정된 기준에 따라 실시 | 미적용 |    |

아울러 ◇사업소 내 근로중인 직원 및 근로자(협력사 포함)에 대한 건강검진 및 관리기준을 마련하여 추후 건강질환으로 인한 사고발생에 대비가 필요하다. 또한, 감사기간 현재 1명인 기간제근로자를 추후 +여명 까지 확대할 계획이 있는바, ●국 현지 고용관계법령을 검토하여 내국인과 외국인에 대한 건강검진(검사) 기준을 연계 하는 방안에 대해 추가 검토도 요구된다.

#### 조치할 사항 ◇건설소장은

- ① 대한민국 국적의 기간제근로자가 「국민건강보험법」에 따라 건강검진 수검 시 공가(公暇)를 부여하도록 관리하시기 바라며,(개선 1)
- ② 기간제근로자에 대한 건강검사 실시 및 관리기준을 내국인과 외국인으로 구분 하여 제정하시고 ●국 현지인력의 채용시 건강검진 확인 등의 실적을 관리하시기 바랍니다.(개선 2)